



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. 6314/2021

TRA

Parte_1

RICORRENTE

E

Controparte_1

RESISTENTE

Oggi 23/11/2021 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:

Per *Parte_1* l'avv. MINERVA ANGELA GRAZIA MARIA

Per *Controparte_1* l'avv. FOSSATI IVAN

Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.

Il Giudice

Dott. Arianna Chiarentin



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna Chiarentin, *ex art. 429 c.p.c.*
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. MINERVA ANGELA GRAZIA MARIA, elettivamente domiciliata in Novate Milanese, Via Rodolfo Morandi n. 28, presso il difensore

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI IVAN, elettivamente domiciliato in VIA MARMOLADA, 8 20162 MILANO, presso il difensore avv. FOSSATI IVAN

RESISTENTE

CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1, proprietaria dell'immobile sito in Milano, Viale Giovanni Suzzani n. 250, concesso in data 24 ottobre 2012 in godimento a *Controparte_1* con contratto di locazione ad uso esclusivo di pizzeria, gli intimava sfratto per morosità datato 17 novembre

2020 citandolo per il giudizio di convalida nel quale si allegava che il conduttore si era reso moroso per un importo pari ad € 12.200,00 incrementatasi, alla data dell'udienza svoltasi in data 2 febbraio 2021, ad € 16.100,00 e chiedeva convalidarsi lo sfratto.

L'intimato *Controparte_1*, con comparsa di costituzione del 21 gennaio 2021, si opponeva alla convalida non contestando la morosità, ma allegando che l'inadempimento contrattuale fosse da ricondurre alla emergenza sanitaria da Covid-19 ed, in particolare, alla chiusura dell'attività di pizzeria a seguito dei primi provvedimenti governativi ed al fatto che, dopo la riapertura, l'attività stava continuando a subire un calo di fatturato.

Allegava, altresì, di avere eseguito migliorie sull'immobile nonché interventi di manutenzione straordinaria in relazione ai quali asseriva di aver sostenuto spese per l'importo di € 10.520,07 di cui:

- € 148,90 per acquisto pannello a chiusura di uno spazio nel quale si verificavano di frequente infiltrazioni;
- € 345,80 per intervento di manutenzione finalizzato alla eliminazione di spifferi;
- € 6.000,00 per rifacimento infissi esterni;
- € 4.026,00 per acquisto ed installazione di tende da sole sulla facciata del ristorante.

Svolgeva, quindi, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la ripetizione delle succitate spese, quantificate in € 10.520,70.

Concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio in data 2 febbraio 2021 e disposto il mutamento del rito, la locatrice depositava memoria integrativa delle difese nella quale, dopo avere dato atto che l'immobile non era stato rilasciato e che la morosità si era aggravata, insisteva per la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di *Controparte_1* e per la condanna del medesimo al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere sino al rilascio.

Il conduttore *Controparte_1*, nella propria memoria integrativa, chiedeva *“respingere l'avversaria domanda di convalida di sfratto per le ragioni espresse in atti; accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal conduttore al locatore per i canoni scaduti e non pagati in ragione dei motivi esplicitati in narrativa ed in ogni caso in ragione dell'importo equivalente a quanto speso dal conduttore per le migliorie apportate all'unità immobiliare sita in Milano Viale Suzzani 250 e per le spese sostenute.*

In ordine alla richiesta di riconvenzionale, accertati e qualificati i lavori eseguiti dal sig. CP_1 a proprie spese e di conseguenza quantificate e dichiarate le spese sostenute dal conduttore adempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in favore dell'immobile del locatore sito in Milano, Viale Suzzani 250, sulla base della documentazione in atti per la somma di euro 10.520,70 ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, obbligare la sig.ra Pt_1 ad indennizzare il conduttore per quanto corrisposto per tutti i lavori, nessuno escluso, eseguiti all'interno dell'immobile per rendere il medesimo conforme all'uso convenuto, conforme alla vigente normativa mediante le modalità da accertarsi in corso di causa ovvero quale risarcimento del danno, anche in via equitativa, secondo la misura che verrà ritenuta di giustizia, ovvero rimborso di spesa. Con riserva di richiedere la restituzione del deposito cauzionale per euro 10.000,00 oltre interessi nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di locazione”.

Omessa ogni attività istruttoria, all’udienza odierna la causa è stata decisa a seguito di discussione orale.

La causa viene in decisione per la pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione intercorso tra le parti.

Ritiene il Tribunale che la domanda di risoluzione del contratto di locazione a norma dell’art. 1453 c.c. per fatto e colpa del conduttore Controparte_1 sia fondata.

E’ documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato, dal quale emerge l’obbligo del pagamento del canone nella misura richiesta, peraltro incontestata (doc. 1).

La valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale deve tenere conto di un parametro oggettivo - dovendosi verificare se l’inadempimento contrattuale abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, ed in concreto, in relazione all’effettivo pregiudizio causato all’altro contraente), così da determinare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale – e di elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranze dell’altra) che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità (Cass. 7083/2006; Cass. 22346/2014).

Inoltre, se certamente può assumere rilevanza la parziale sanatoria della morosità oggetto dell'intimazione di sfratto, tuttavia, essendo la locazione un contratto di durata, nel quale il locatore conserva l'interesse al pagamento del canone nonostante la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, non potendo sospendere unilateralmente la prestazione, non può non considerarsi la condotta del conduttore successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

Ebbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi:

- che l'intimato ha sospeso integralmente il corrispettivo della locazione dall'aprile 2020 al novembre 2020, maturando una morosità alla data dell'udienza di convalida pari ad € 12.200,00;
- che l'art. 91 d.l. 17.03.2020, n. 18 laddove dispone che *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., dalla responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*, non comporta un'automatica esclusione di responsabilità in favore del debitore, essendo quest'ultimo in ogni caso tenuto a dimostrare, in modo dettagliato e circostanziato, la sussistenza del nesso di causalità tra il rispetto delle misure di contenimento della pandemia e l'inadempimento della prestazione, senza potersi limitare ad esporre che l'inadempimento è semplicemente dovuto al rispetto delle misure anti contagio;
- che, nel caso di specie, la difesa del conduttore non ha in alcun modo allegato in maniera circostanziata come la pandemia e le connesse misure di contenimento della medesima abbiano in concreto inciso sull'attività di ristorazione svolta nell'immobile locato, limitandosi a dedurre che *"per lunghi mesi"* è stato costretto a chiudere la propria attività o comunque a limitarne l'esercizio;
- che, al riguardo, non solo l'attività di pizzeria ben avrebbe potuto svolgersi anche in modalità *"da asporto"*, ma nemmeno l'intimato ha dedotto in che misura sarebbe stata limitata e con riferimento a quali periodi, essendo fatto notorio che la chiusura dell'attività ha riguardato, ai fini che qui rilevano, solo il periodo di c.d. lockdown;

- che, al riguardo, neppure è stata specificamente contestata la deduzione svolta dalla intimante nella memoria integrativa del 5 marzo 2021 secondo cui il conduttore *“in tutto il periodo emergenziale ha continuato a sfornare pizze e panzerotti e a fare asporto senza nessuna incidenza negativa sul proprio fatturato”*;
- che, in ogni caso, la parte locatrice ha allegato che il conduttore non ha più versato alcun corrispettivo per le mensilità febbraio 2021-luglio 2021 – maturando una morosità complessiva pari ad € 16.400,00 che la difesa dell’intimato non ha né contestato, né dimostrato di avere estinto;

tutte circostanze che inducono il Tribunale a valutare in termini di gravità l’inadempimento posto in essere dal conduttore, che ha inciso sulla prestazione principale gravante sul medesimo.

L’inadempimento di *Controparte_1*, che investe una morosità pari € 16.400,00, è dunque di gravità tale da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del medesimo.

Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di *Controparte_1*, con conseguente condanna del medesimo al pagamento a favore di *Parte_1* della somma pari ad € 16.400,00 maturata sino alla data del rilascio, avvenuto in data 28 luglio 2021 (cfr. doc. 17 intimato); su tale somma competono gli oltre interessi dal dovuto al saldo.

Deve, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere sul rilascio.

Deve, infine, rigettarsi la domanda riconvenzionale svolta da *Controparte_1* in forza della seguenti considerazioni:

- all’art. 8 del contratto di locazione il conduttore ha dichiarato di avere esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso, motivo per cui contrasta col suo contenuto l’allegazione secondo cui *“fin dall’inizio della locazione risulta mancante uno dei finestrini collocati sopra la porta d’ingresso del locale”*;
- che, in ogni caso, trattasi di fatto del quale ben avrebbe potuto avvedersi il conduttore già prima della stipula del contratto e *“Allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a farli valere, accettando la cosa*

nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso" (Cass. 25278/2009);

- che non vi è alcuna prova della eziologia delle infiltrazioni lamentate, né a tale carenza può sopperirsi con la richiesta di c.t.u., non solo esplorativa, ma che ormai nulla proverebbe, essendo l'immobile stato riconsegnato alla parte locatrice;
- che non vi è prova che la locatrice sia mai stata notiziata - nel corso della locazione - della necessità di lavori da svolgersi nell'immobile, motivo per cui è precluso ogni rimborso anche alla stregua dell'art. 1577 c.c.;
- che non vi è prova del fatto che fosse necessaria una integrale sostituzione degli infissi, alla quale ha tuttavia provveduto il conduttore senza alcuna previa autorizzazione scritta della locatrice, come invece previsto dall'art. 8 del contratto di locazione;
- che neppure è dovuto il rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di tende da sole, trattandosi, del pari, di acquisto frutto di una scelta autonoma del conduttore.

Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

1. dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra Parte_1 e Controparte_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Viale Giovanni Suzzani n. 250 per inadempimento di quest'ultimo;
2. dichiara cessata la materia del contendere sul rilascio;
3. condanna Controparte_1 al pagamento a favore di Parte_1 della somma pari ad € 16.400,00, per canoni maturati alla data del rilascio; su tale somma competono gli oltre interessi dal dovuto al saldo;
4. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1 ;

5. condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* le spese del giudizio, che liquida in € 145,50 per spese ed € 5.534,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfetario per spese generali ed agli accessori di legge; spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Milano, lì 23/11/2021

Il Giudice

Dott. Arianna Chiarentin